



Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Vendredi – 24 dhoul kaada 1408 – 8 juillet 1988

131^e année

N° 47

Sommaire

lois

Loi organique n° 88-73 du 2 juillet 1988 modifiant et complétant la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature	1019
Loi n° 88-74 du 2 juillet 1988 autorisant l'adhésion de la République tunisienne à la convention relative à la coopération arabe pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques	1019
Loi n° 88-75 du 2 juillet 1988 portant ratification de la convention de crédit conclue à Tunis le 2 mai 1988 entre la République tunisienne et le crédit commercial de France et de l'union tunisienne des banques à Paris et relative au financement du projet «Réseaux Urbains programme 1987»	1019
Loi n° 88-76 du 2 juillet 1988 relative au secteur de la vidéo	1020
Loi n° 88-77 du 2 juillet 1988 portant abrogation des dispositions du décret du 15 novembre 1956 établissant une carte professionnelle pour l'exercice du commerce du bois de chauffage et du charbon de bois de production locale	1020
Loi n° 88-78 du 2 juillet 1988 portant création de l'ordre du 7 Novembre 1987	1020

décrets et arrêtés

Premier ministre

Arrêté du Premier ministre du 29 juin 1988 fixant les modalités de recrutement des contrôleurs généraux des services publics	1022
Arrêté du Premier ministre du 29 juin 1988 fixant les modalités de recrutement des contrôleurs en chef des services publics	1022
Arrêté du Premier ministre du 29 juin 1988 fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs des services publics	1022

Arrêté du Premier ministre du 29 juin 1988 portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs des services publics.....	1025
(Plan)	
Nomination d'un directeur général.....	1025
Ministère de la justice	
Nomination d'un chef de service.....	1025
Démission d'un magistrat.....	1025
Arrêté du ministre d'Etat chargé de la justice du 29 juin 1988 relatif au recensement cadastral.....	1025
Ministère de l'intérieur	
Arrêté du ministère de l'intérieur du 29 juin 1988 fixant le règlement et le programme du concours interne pour le recrutement d'officiers de police adjoints et d'officiers de police technique adjoints.....	1025
Arrêté du ministre de l'intérieur du 29 juin 1988 portant ouverture d'un concours interne pour le recrutement d'officiers de police adjoints et d'officiers de police technique adjoints.....	1026
Ministère de l'économie nationale	
Décret n° 88-1288 du 29 juin 1988 portant organisation administrative et financière du laboratoire central d'analyses et d'essais.....	1027
Ministère des finances	
Décret n° 88-1260 du 29 juin 1988 portant prorogation des effets du décret n° 88-192 du 15 février 1988 portant dérogation à certaines dispositions du décret n° 82-7 du 5 janvier 1982 fixant le statut particulier aux membres du contrôle général des finances.....	1028
Nomination de chargés de mission.....	1029
Nomination de chefs de service.....	1029
Décret n° 88-1120 du 11 juin 1988 (rectificatif).....	1029
Ministère de l'équipement et de l'habitat	
Nomination d'un sous-directeur.....	1029
Nomination d'un chef de service.....	1029
Ministère des affaires culturelles	
Nomination d'un chargé de mission.....	1029
Ministère de l'éducation nationale	
Nomination d'un chef de service.....	1030
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	
Décret n° 88-419 du 22 mars 1988 (rectificatif).....	1030
Ministère de l'agriculture	
Décret n° 88-1272 du 1er juillet 1988 fixant les conditions d'attribution de subventions aux associations de chasseurs et aux associations de la protection de la faune et le flore sauvages.....	1030
Décret n° 88-1273 du 1er juillet 1988 portant composition et fonctionnement du conseil supérieur de la chasse et de la conservation du gibier.....	1030
Nomination de chefs de service.....	1031
Nomination de chefs d'arrondissement.....	1031
Arrêté des ministres des finances et de l'agriculture du 29 juin 1988 fixant le montant de la subvention sur le carburant consommé par les bateaux de pêche.....	1031
Nomination d'un membre au conseil d'administration du groupement interprofessionnel des produits avicoles.....	1032

Ministère des communications

Liste des agents à promouvoir au grade d'ingénieur général.....	1032
Liste des agents à promouvoir au grade d'inspecteur général.....	1032
Listes des agents à promouvoir au grade d'ingénieur en chef.....	1032

Ministère de l'information

Arrêté du ministre de l'information du 30 juin 1988 portant délégation de signature.....	1032
--	------

lois

Loi organique n° 88-73 du 2 juillet 1988 modifiant et complétant la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature (1).

Au nom du Peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}. — L'article 42 (nouveau) de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire au conseil de la magistrature et au statut de la magistrature modifié par la loi n° 67-30 du 5 août 1967, la loi n° 69-5 du 24 janvier 1969, la loi n° 71-19 du 3 mai 1971, la loi n° 73-48 du 2 août 1973 la loi n° 77-1 du 7 mars 1977 la loi n° 85-79 du 11 août 1985, est complété par les dispositions suivantes :

Les dispositions de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public et les textes qui les modifient ou les complètent sont applicables aux magistrats.

Art. 2. — L'article 43 (nouveau) de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 sus-visée est abrogé.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 2 juillet 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 juin 1988.

Loi organique n° 88-74 du 2 juillet 1988 autorisant l'adhésion de la République tunisienne à la convention relative à la coopération arabe pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques (1).

Au nom du Peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. unique. — Est autorisée l'adhésion de la République tunisienne à la convention annexée à la présente loi, conclu en 1965, amendée en 1984 et relative à la coopération arabe pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 2 juillet 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 juin 1988.

Loi n° 88-75 du 2 juillet 1988 portant ratification de la convention de crédit conclue à Tunis le 2 mai 1988 entre la République tunisienne et le crédit commercial de France et l'union tunisienne des banques à Paris et relative au financement du projet «réseaux urbains-programme 1987».

Au nom du Peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. unique. — Est ratifiée la convention de crédit, annexée à la présente loi, d'un montant de treize millions vingt cinq mille neuf cent quatre vingt dix francs 75 centimes (FF. 13.025.990,75),

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 juin 1988.

conclue à Tunis le 2 mai 1988 entre la République tunisienne d'une part et le crédit commercial de France et l'union tunisienne des banques à Paris d'autre part et relative au financement du projet «Réseaux Urbains — Programme 1987».

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 2 juillet 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Loi n° 88-76 du 2 juillet 1988 relative au secteur de la vidéo.

Au nom du Peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}. — La production, l'importation, la distribution et l'exploitation des films cinématographiques enregistrés sur support vidéo sont soumises à l'autorisation du ministre des affaires culturelles.

Les modalités d'octroi et de retrait de l'autorisation sont fixées par décret.

Art. 2. — Le tournage de films ou programmes sur support vidéo destinés à la commercialisation est soumis à l'autorisation du ministre des affaires culturelles.

Toutefois de dérogations peuvent être accordées dans certains cas dont le but est culturel ou éducatif et ce par arrêté du ministre des affaires culturelles.

Art. 3. — L'activité d'importation et de distribution des films cinématographiques enregistrés sur support vidéo est assurée exclusivement par les distributeurs. L'exercice de cette activité est soumis à :

— l'obtention de la cession des droits d'exploitation vidéographique des films cinématographiques;

— l'importation des supports vidéo des films étrangers dans le but de leur duplication par les professionnels;

— l'accomplissement des opérations de duplication en Tunisie, dans des laboratoires agréés à cet effet par le ministère des affaires culturelles;

— la distribution des films enregistrés sur cassettes-vidéo aux exploitants;

Toutefois des dérogations peuvent être accordées dans certains cas dont le but est culturel ou éducatif et ce par arrêté du ministre des affaires culturelles.

Art. 4. — Ne peuvent être distribués que les films approuvés par le ministère des affaires culturelles sur la base de listes proposées par les distributeurs.

Art. 5. — L'exploitation des films cinématographiques ne s'effectue qu'après expiration de délais fixés par arrêté du ministre des affaires culturelles.

Art. 6. — Toute cassette enregistrée et destinée à la distribution est soumise aux conditions prévues à l'article trois de la présente loi et aux normes fixées par arrêté du ministre des affaires culturelles.

Art. 7. — Les vidéos-clubs agréés assurent l'exploitation commerciale sous forme de location ou de vente des films enregistrés sur support vidéo.

Les conditions de cette exploitation sont fixées par arrêté du ministre des affaires culturelles et la projection des ces films au public est interdite sauf dans les cas dont le but est culturel ou éducatif et fixés par arrêté du ministre des affaires culturelles.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 juin 1988.

Art. 8. — Le tournage des films et programmes publicitaires et leur enregistrement sur supports vidéo destinés à l'exploitation commerciale sont soumis à l'autorisation du ministre des affaires culturelles.

Les conditions d'exercice de l'activité de publicité sur supports vidéo sont fixées par décret.

Art. 9. — Toute infraction aux prescriptions de la présente loi est punie d'une amende allant de deux cent dinars à deux mille dinars.

Les procès-verbaux constatant ces infractions sont dressés par un fonctionnaire habilité à cet effet par arrêté du ministre des affaires culturelles.

En outre, les tribunaux prononcent à l'encontre des contrevenants l'interdiction d'exercer toute activité dans le secteur de la vidéo pour une période maximale de six mois.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 2 juillet 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Loi n° 88-77 du 2 juillet 1988 portant abrogation des dispositions du décret du 15 novembre 1956 établissant une carte professionnelle pour l'exercice du commerce du bois de chauffage et du charbon de bois de production locale (1).

Au nom du Peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}. — Sont abrogées les dispositions du décret du 15 novembre 1956 établissant une carte professionnelle pour l'exercice du commerce du bois de chauffage et du charbon de bois de production locale.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 2 juillet 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 juin 1988.

Loi n° 88-78 du 2 juillet 1988 portant création de l'ordre du 7 novembre 1987 (1).

Au nom du Peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

Organisation et composition de l'ordre

Art. 1^{er}. — L'ordre du 7 Novembre 1987 est institué pour récompenser les mérites de ceux qui ont contribué au rétablissement de la souveraineté du peuple, au renforcement de la démocratie et de ceux qui œuvrent pour consolider les acquis du 7 Novembre.

Art. 2. — Le Président de la République est le Grand Maître de l'Ordre.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 juin 1988.

Art. 3. — L'ordre du 7 Novembre 1987 est composé des classes suivantes :

- Grand Cordon;
- Grand Officier;
- Commandeur;
- Officier;
- Chevalier.

Art. 4. — L'ordre du 7 Novembre 1987 est attribué par décret. Un brevet conforme aux modèles annexés à la présente loi et revêtu de la signature du Président de la République sera remis avec l'ordre.

Art. 5. — L'ordre est attribué à vie, il peut être attribué à titre posthume.

Art. 6. — L'ordre peut être attribué aux étrangers.

CHAPITRE 2

Attributions et avancement dans l'ordre

Art. 7. — L'ordre du 7 Novembre 1987 ne sera attribué qu'aux personnes ayant atteint leur majorité et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Les classes de l'ordre du 7 Novembre 1987 seront, sauf cas exceptionnels, attribuées en commençant par la moins élevée.

Art. 8. — Toute personne qui porte indûment l'ordre du 7 Novembre 1987 sera condamnée aux peines prévues à l'article 159 du code pénal.

Art. 9. — Les propositions doivent mentionner les noms, prénoms, nationalité, profession et domicile des candidats, leurs titres à l'obtention de la distinction pour laquelle ils sont proposés, et, le cas échéant, les classes qu'ils possèdent de cet ordre, et la date de leur dernière promotion.

Les propositions seront accompagnées d'un extrait de naissance et d'un extrait du casier judiciaire, la production de ces pièces n'est, toutefois, pas exigée des fonctionnaires, des officiers de l'armée et des membres des corps diplomatiques et consulaires accrédités auprès de la République tunisienne.

Les propositions devront décrire en détail, le fait pour lequel la décoration est demandée.

Art. 10. — L'ordre du 7 Novembre 1987 appartient à son titulaire en toute propriété et sa vie durant. Il n'est pas transmissible héréditairement.

Le titulaire ne peut être destitué à moins qu'il ait encouru une condamnation à une peine privative de liberté, pour crime ou délit intentionnel. Les tribunaux devront transmettre à cet effet, à la Présidence de la République, la liste des condamnés titulaires de l'ordre du 7 Novembre 1987. La radiation ou la suspension sera prononcée par décret.

Art. 11. — Il sera tenu, à la Présidence de la République un registre de l'ordre sur lequel figureront les différentes nominations ou promotions.

CHAPITRE 3

Description de l'ordre

Art. 12. — L'ordre du 7 Novembre 1987 se divise en cinq classes, à savoir :

- Classe Majeure : Grand cordon;
- Première classe : Grand officier;
- Deuxième classe : Commandeur;

— Troisième classe : Officier;

— Quatrième classe : Chevalier.

Art. 13. — La classe majeure ou grand cordon comporte une plaque argent dorée portée sur le côté gauche de la poitrine plaque de 80m/m de diamètre légèrement bombée reposant sur un plateau de 16 branches, rayonné doré, composé d'une étoile à 8 branches émaillés gris clair avec 16 rayons émaillés violet et 16 perles dorées; au centre se trouve un cercle perlé doré entourant une calligraphie arabe dorée sur fond violet «la souveraineté au peuple» et au milieu, en applique le chiffre 7 émaillé doré et de part et d'autre, en relief doré et sur fond doré les chiffres «11» et «87».

En haut du plateau se trouve une étoile et un croissant rouge sur fond blanc avec un flambeau émaillé gris clair et doré.

En bas du plateau et sur fond blanc figurent les armoiries de la République émaillées et dorées.

La classe majeure comprend un grand cordon constitué d'un ruban de 101m/m de large, porté en sautoir sur l'épaule droite de couleur violet avec 4 bandes de fil métallique or. Un insigne constitué du commandeur est accroché en bas de ce cordon.

Pour la classe majeure destinée aux dames, la plaque est identique à celle du grand cordon hommes mais de 65m/m de diamètre, le grand cordon est de 50m/m de large et il est sans les armoiries de la République. L'insigne du commandeur est suspendu à un grand cordon de 80m/m de large.

Art. 14. — La première classe ou Grand officier comporte une plaque semblable à celle du Grand cordon se porte sur le côté droit de la poitrine.

En bas de l'ordre et sur un fond blanc figurent les armoiries de la République.

Un insigne de commandeur se porte en cravate avec un ruban violet de 37m/m de large, dont le bord est délimité par deux raies dorées de 3m/m de large.

Art. 15. — La deuxième classe ou commandeur comporte un insigne semblable à celui du Grand cordon dont la plaque est, de 65m/m de diamètre.

Au centre, se trouve le même motif que celui du Grand cordon mais réduit en proportions.

La médaille se porte en cravate avec un ruban violet de 37m/m de large dont le bord est délimité par deux raies dorées de 3m/m de large.

Art. 16. — La troisième classe ou officier comporte un insigne semblable à celui du Grand cordon dont la plaque est de 50m/m de diamètre sans les armoiries de la République.

Au centre, se trouve le même motif que celui du Grand cordon mais réduit en proportions.

La médaille se porte sur le côté gauche de la poitrine, attachée à un ruban violet de 37m/m de large dont le bord est délimité par deux raies dorées de 3m/m de large avec rosette suspendu à une bélière avec anneau aux couleurs de l'ordre.

Art. 17. — La quatrième classe ou chevalier comporte un insigne semblable à celui de l'officier.

La médaille se porte sur le côté gauche de la poitrine attachée à un ruban violet de 37m/m de large dont le bord est délimité par deux raies dorées de 3m/m de large.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 2 juillet 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

PREMIER MINISTRE

RECRUTEMENTS

Arrêté du Premier ministre du 29 juin 1988 fixant les modalités de recrutement des contrôleurs généraux des services publics.

Le Premier ministre;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 82-6 du 5 janvier 1982 fixant le statut particulier aux membres du corps de contrôle général des services publics tel qu'il a été modifié par les décrets n° 83-1102 du 28 novembre 1983, n° 86-808 du 22 août 1986 et n° 87-1167 du 2 septembre 1987;

Vu le décret n° 88-741 du 13 avril 1988 portant dérogation à certaines dispositions du décret n° 82-6 du 5 janvier 1982, fixant le statut particulier aux membres du corps du contrôle général des services publics et notamment son article 4;

Arrête :

Art. 1^{er}. — Les contrôleurs généraux des services publics sont recrutés par voie de nomination directe sur leur demande parmi les candidats suivants :

— les agents justifiant de 4 années d'ancienneté au moins dans le grade de contrôleur en chef des services publics;

— les agents titulaires du grade d'administrateur général ou d'un grade équivalent.

Art. 2. — Les demandes de candidature doivent parvenir au Premier ministre par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :

1) un curriculum vitae;

2) une copie dûment certifiée conforme des titres universitaires obtenus par l'intéressé;

3) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef du département;

4) une ampliation dûment certifiée, conforme à l'acte portant nomination du candidat dans son grade actuel.

Art. 3. — Le nombre de postes offerts est fixé à quinze (15).

Art. 4. — La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 30 juillet 1988.

Tunis, le 29 juin 1988.

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du Premier ministre du 29 juin 1988 fixant les modalités de recrutement des contrôleurs en chef des services publics.

Le Premier ministre;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 82-6 du 5 janvier 1982 fixant le statut particulier aux membres du corps de contrôle général des services publics tel qu'il a été modifié par les décrets n° 83-1102 du 28 novembre 1983, n° 86-808 du 22 août 1986 et n° 87-1167 du 2 septembre 1987;

Vu le décret n° 88-741 du 13 avril 1988 portant dérogation à certaines dispositions du décret n° 82-6 du 5 janvier 1982, fixant le statut particulier aux membres du corps du contrôle général des services publics et notamment son article 3;

Arrête :

Art. 1^{er}. — Les contrôleurs en chef des services publics sont recrutés par voie de nomination directe sur leur demande parmi les candidats suivants :

— les agents justifiant de 3 années d'ancienneté au moins dans le grade de contrôleur des services publics ou dans un grade équivalent;

— les agents ayant suivi avec succès le cycle supérieur de l'école nationale d'administration et obtenu rang de directeur d'administration centrale;

— les agents titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent et obtenu rang de directeur d'administration centrale;

Art. 2. — Les demandes de candidature doivent parvenir au Premier ministre par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :

1) un curriculum vitae;

2) une copie dûment certifiée conforme des titres universitaires obtenus par l'intéressé;

3) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef du département;

4) une ampliation dûment certifiée, conforme à l'acte portant nomination du candidat dans son grade actuel ou la référence du décret chargeant l'intéressé dans les fonctions de directeur d'administration centrale;

5) une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 3. — Le nombre de postes offerts est fixé à quinze (15).

Art. 4. — La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 30 juillet 1988.

Tunis, le 29 juin 1988.

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du Premier ministre du 29 juin 1988 fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs des services publics.

Le Premier ministre;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 82-6 du 5 janvier 1982 fixant le statut particulier aux membres du corps de contrôle général des services publics tel qu'il a été modifié par les décrets n° 83-1102 du 28 novembre 1983, n° 86-808 du 22 août 1986 et n° 87-1167 du 2 septembre 1987;

Vu le décret n° 88-741 du 13 avril 1988 portant dérogation à certaines dispositions du décret n° 82-6 du 5 janvier 1982, fixant le statut particulier aux membres du corps du contrôle général des services publics et notamment son article 2;

Arrête :

Art. 1^{er}. — Les contrôleurs des services publics sont recrutés par voie de concours sur épreuves ouvert aux candidats suivants :

— les agents justifiant de 3 années d'ancienneté au moins dans le grade de contrôleur adjoint des services publics ou dans un grade équivalent;

— les candidats titulaires du diplôme d'expert comptable ou d'un diplôme d'études commerciales ou de gestion admis en équivalence et justifiant d'une expérience de 3 années ou moins après l'obtention de leur diplôme;

— les agents titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique ou économique et justifiant de 8 années d'ancienneté au moins dans le grade d'administrateur ou d'un grade équivalent;

— les candidats titulaires de la licence en droit ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique ou économique et justifiant de 8 années d'ancienneté au moins dans une activité administrative, financière, économique ou comptable confirmée.

Art. 2. — Les épreuves du concours seront appréciées par un jury dont la composition est fixée par un arrêté du Premier ministre.

Art. 3. — L'arrêté portant ouverture du concours fixera :

- le nombre d'emplois mis en concours;
- la date de clôture de la liste d'inscription au concours;
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 4. — Les candidats au concours sus-visé doivent joindre à l'appui de leur demande de candidature les pièces suivantes :

A) *Pour les candidats externes :*

- 1) une demande de candidature établie sur papier libre;
- 2) une copie de la carte d'identité nationale;
- 3) un extrait de l'acte de naissance ou à défaut un bulletin de naissance datant de moins d'un an à la date du concours;
- 4) une pièce établissant la position régulière du candidat au regard des dispositions de la loi sur le recrutement de l'armée;
- 5) un extrait du casier judiciaire ou de la fiche anthropométrique datant de moins d'un an à la date du concours;
- 6) une copie dûment certifiée conforme du ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours;
- 7) un certificat médical délivré par un médecin assermenté ou un médecin de la santé publique attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice des fonctions de contrôleur des services publics sur tout le territoire de la République.

B. — *Pour les candidats internes :*

La demande de candidature doit parvenir par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

- 1) une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces n° 2 à 7 énumérées au paragraphe A ci-dessus;
- 2) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef du département;
- 3) une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte portant nomination du candidat dans son grade actuel;
- 4) une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 5. — Toute candidature parvenue au Premier ministre après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. — La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le Premier ministre après examen des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 7. — Le concours comporte deux épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission.

A) *Les épreuves écrites :*

- 1) une épreuve de culture générale
- 2) Une épreuve selon le choix du candidat portant soit sur :
 - le droit administratif;
 - les sciences économiques;
 - la législation financière;
 - la comptabilité publique et privée.

B) *L'épreuve orale :*

Une question portant sur l'option choisie par le candidat à l'épreuve écrite suivie d'une conversation avec les membres du jury.

Le candidat doit préciser sur sa demande de candidature l'option dans laquelle il désire concourir.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort.

Au cas où le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme des épreuves écrites et de l'épreuve orale est fixé en annexe ci-jointe.

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
<i>I. — Epreuves écrites</i>		(2)
1) Epreuve de culture générale	3 heures	1
2) épreuve au choix du candidat portant soit sur :	3 heures	1
— le droit administratif		
— les sciences économiques		
— la législation financière		
— la comptabilité publique et privée		
<i>II. — Epreuve orale</i>		(1)
— <i>préparation</i>	15 minutes	
— <i>exposé</i>	15 minutes	
— <i>discussion</i>	30 minutes	

Art. 8. — Les épreuves sont rédigées indifféremment soit en langue arabe soit en langue française au choix du candidat.

Art. 9. — Les épreuves écrites sont soumises à une double correction.

Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de 0 à 20. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des 2 notes attribuées.

Aux cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les correcteurs est supérieur à quatre (4) points pour les épreuves du concours; l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des 2 dernières notes.

Art. 10. — Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. — Sauf décision contraire du jury nul n'est admis à subir l'épreuve orale s'il n'a obtenu un total de vingt (20) points au moins à l'ensemble des épreuves écrites.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum trente (30) points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales.

Le jury procède au classement des candidats par ordre de mérite.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour les épreuves écrites et orale, la priorité sera accordée :

— au plus ancien dans le grade pour les candidats internes, et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé;

— au plus âgé pour les candidats externes.

Art. 12. — Les candidats déclarés admissibles seront informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale.

Art. 13. — Le Président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer, aux candidats admissibles, l'épreuve orale.

Art. 14. — Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites et orale, ni de livres, ni de brochures ni de notes ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 15. — Nonobstant les poursuites pénales de droit commun toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout examen ou concours administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du Premier ministre sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 16. — La liste des candidats admis définitivement dans le grade de contrôleur des services publics est arrêtée par le Premier ministre selon le classement du jury.

Tunis, le 29 juin 1988.

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

ANNEXE

I. — Epreuve de droit administratif

- 1) Les marchés publics
- 2) Le contrôle des services publics
- 3) L'organisation de l'administration tunisienne centrale et régionale
- 4) Les pouvoirs du Premier ministre
- 5) La fonction publique et la réforme administrative
 - 6) Le conseil d'Etat
 - tribunal administratif
 - cour des comptes
 - cour de discipline financière
 - 7) Le conseil économique et social
 - 8) Actes administratifs
 - 9) Continuité des services publics;
 - 10) La politique de rémunération.

II. — Epreuve de législation financière

- 1) Le budget
 - Elaboration du budget
 - Exécution du budget
 - Contrôle du budget
 - Contraintes budgétaires
- 2) Le système fiscal tunisien
 - Impôts directs
 - Impôts indirects
 - Droits de timbres et d'enregistrement
 - Les avantages fiscaux en Tunisie
 - Le contentieux fiscal
 - La vérification fiscale

La taxation d'office

La commission spéciale de taxation d'office

3) Objectifs et réalisation dans le cadre de la réforme fiscale prévue par le VIème plan et introduite par la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982

4) Limites de l'institution de la T.V.A. en Tunisie

5) Organisation de la direction générale des impôts

6) Le régime fiscal à l'exportation.

III. — Epreuve de sciences économiques

1) La politique monétaire en Tunisie :

Politique des prix

L'inflation

Le taux d'intérêt

Les crédits

L'endettement

La banque centrale de Tunisie : organisation et attributions

Les banques de développement

2) La politique de l'emploi en Tunisie

Chômage

Emigration

Scolarité et environnement

3) La planification en Tunisie

La politique agricole

La politique industrielle

Le tourisme

Le développement régional

La politique de décentralisation

4) Le commerce extérieur

5) Croissance et redistribution des revenus

6) Croissance dans les pays en voie de développement

7) Les relations économiques internationales :

Terme de l'échange

Relation nord-sud

Spécialisation dans la production

8) L'organisation des entreprises

9) Les entreprises publiques :

Tutelle

Privatisation

Contraintes politiques, sociales et économiques

Déficit chronique dans les entreprises publiques

IV. — Epreuve de comptabilité

A) Comptabilité privée :

La comptabilité générale (plan comptable tunisien)

Comptabilité analytique

Audit comptable

Le commissariat aux comptes

B. — Comptabilité publique :

Code de la comptabilité publique

La paie générale

La trésorerie générale (structure et attributions)

Le trésor

Les fonds spéciaux

RECRUTEMENT

Arrêté du Premier ministre du 29 juin 1988 portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs des services publics.

Le Premier ministre;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 82-6 du 5 janvier 1982 fixant le statut particulier aux membres du corps de contrôle général des services publics tel qu'il a été modifié par les décrets n° 83-1102 du 28 novembre 1983 n° 86-808 du 22 août 1986 et n° 87-1167 du 2 septembre 1987;

Vu le décret n° 88-741 du 13 avril 1988 portant dérogation à certaines dispositions du décret n° 82-6 du 5 janvier 1982 fixant le statut particulier aux membres du corps du contrôle général des services publics;

Vu l'arrêté du 29 juin 1988 fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs des services publics;

Arrête :

Art. 1^{er}. — Un concours sur-épreuves pour le recrutement de deux (2) contrôleurs des services publics est ouvert au Premier ministre conformément aux dispositions du décret n° 88-741 du 13 avril 1988 et de l'arrêté du 29 juin 1988 sus-visés.

Art. 2. — Les épreuves du concours sus-visé se dérouleront à Tunis le 28 septembre 1988 et jours suivants.

Art. 3. — La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 30 juillet 1988.

Tunis, le 29 juin 1988.

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

(PLAN)

NOMINATION

Par décret n° 88-1257 du 27 juin 1988 :

Madame Faiza Kefi, administrateur au ministère du plan, est chargée des fonctions de directeur général des ressources humaines.

MINISTERE DE LA JUSTICE

NOMINATION

Par décret n° 88-1258 du 27 juin 1988 :

Madame Amel Menzli, inspecteur de la conservation de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service des tables à la conservation de la propriété foncière (ministère de la justice).

DEMISSION

Par décret n° 88-1259 du 27 juin 1988 :

La démission de monsieur Amara Makhloufi juge au tribunal de première instance de Kairouan est acceptée à compter du 1^{er} juillet 1988.

RECENSEMENT OBLIGATOIRE

Arrêté du ministre d'Etat chargé de la justice du 29 juin 1988 relatif au recensement obligatoire dans le secteur (Imada) d'El Mezraya de la délégation de Houmet-Es-Souk du gouvernorat de Médenine.

Le ministre d'Etat, chargé de la justice;

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964 relatif à l'immatriculation foncière obligatoire tel qu'il a été modifié par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 notamment son article 3 (nouveau);

Arrête :

Art. unique. — Il est procédé à compter du 19 septembre 1988 au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans le secteur (Imada) d'El Mezraya de la délégation de Houmet-Es-Souk, gouvernorat de Médenine.

Tunis, le 29 juin 1988.

Le ministre d'Etat chargé de la justice
SLAHEDDINE BALY

VU

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTERE DE L'INTERIEUR

CONCOURS

Arrêté du ministre de l'intérieur du 29 juin 1988 fixant le règlement et le programme d'un concours interne pour le recrutement d'officiers de police adjoints et d'officiers de police technique adjoints.

Le ministre de l'intérieur;

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982 portant statut général des forces de sécurité intérieure;

Vu le décret n° 84-748 du 30 avril 1984 portant statut particulier des cadres et agents de la sûreté nationale et de la police nationale et notamment son article 49;

Vu l'arrêté du 4 janvier 1974 fixant les matières et le programme du concours de recrutement des secrétaires de police;

Arrête :

Art. 1^{er}. — Les candidats au concours interne pour le recrutement d'officiers de police adjoints et d'officiers de police technique adjoints, doivent être parmi les inspecteurs de police

principaux sans condition d'ancienneté, ou les inspecteurs de police qui ont accompli deux ans de services effectifs dans leur grade.

Art. 2. — La date d'ouverture du concours, la date de clôture du registre d'inscription ainsi que le nombre de poste à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Art. 3. — Un arrêté du Premier ministre fixe la composition du jury du concours.

Art. 4. — Les candidats au concours sus-visé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique à la direction des services communs.

Art. 5. — Le concours comporte des épreuves écrites, orales, et d'aptitude physique obligatoires et une seule épreuve écrite facultative.

Premièrement : épreuves écrites

1) Epreuve de culture générale (durée : 3 heures; coefficient 3);

2) Réponse à une question relative au code pénal ou au code de procédure pénal ou à l'organisation politique et administrative (durée : 2 heures; coefficient : 3);

3) Epreuve facultative : épreuve de culture générale en langue étrangère (française, anglaise, italienne, allemande), (durée : une heure; coefficient : 1).

Pour l'épreuve facultative, les points au-dessus de la moyenne seront ajoutés au nombre des points obtenus par le candidat sans augmentation du nombre des épreuves du concours concernant la moyenne demandée pour le succès définitif.

*Deuxièmement : les épreuves orales
et l'aptitude physique :*

1) Réponse à une question relative au code pénal ou au code de procédure pénal (coefficient 2);

2) Réponse à une question relative à l'organisation politique et administrative (coefficient 2);

3) Texte arabe comportant 15 lignes au moins tapé à la machine à écrire à une vitesse de 15 mots/minute au moins (coefficient 3);

4) Epreuves sportives (coefficient 2).

— Vitesse : 60 mètres;

— Course de demi fond de 500 mètres;

— Saut en hauteur;

— Saut en longueur;

— Lancement de poids (7,257kg);

— Grimper à la corde (sans utiliser les jambes)

5) Tir (coefficient 2) :

— Epreuve de 5 tirs au pistolet précédés de 5 tirs d'essai.

Art. 6. — Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20 points.

Art. 7. — Les candidats doivent obtenir 60 points au moins pour être admis aux épreuves écrites.

Art. 8. — Nul ne peut être admis s'il n'a obtenu au moins 170 points aux épreuves écrites, orales et d'aptitude physique.

Art. 9. — Le programme des épreuves du concours est fixé en annexe.

Art. 10. — toutes les épreuves sont rédigées en langue arabe.

Art. 11. — toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment les dispositions de l'arrêté sus-visé du 4 janvier 1974.

Tunis, le 29 juin 1988

Le ministre de l'intérieur
HABIB AMMAR

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

ANNEXE

Les épreuves et le programme du concours interne pour le recrutement d'officiers de police adjoints et d'officiers de police techniques adjoints

1) Droit pénal général :

L'infraction et ses éléments constitutifs

Classification et distinction des infractions (crimes, délits et contraventions)

La tentative et le commencement d'exécution

Le surcis

La complicité

2) Droit pénal spécial :

Homicide volontaire ou involontaire

Attentats à la pudeur

Les vols simples et les vols qualifiés

Escroquerie et abus de confiance

3) Procédure pénale :

Organisation des tribunaux repressifs

Police judiciaire, officier de police judiciaire

Les divers mandats de justice, les délégations judiciaires, les perquisitions

Saisies, interdictions de séjour

La procédure spéciale du flagrant délit

4) Le droit administratif :

Organisation des pouvoirs en Tunisie, chef de l'Etat, gouvernement

Organisation régionale et municipale, les conseils des gouvernorats

Notions sur la législation relative aux élections

Notions sur la réglementation des étrangers, le séjour, retour aux frontières, l'expulsion

Notions sur le code de presse publication et diffusion

Notions sur la réglementation des réunions, attroupements, manifestations et grèves;

La réglementation des accidents de travail;

Prescription générale du code de la route;

La réglementation des cafés et locaux publics similaires;

Réglementation des hôtels et chambres meublées;

Réglementation des armes et explosifs;

Réglementation du transport des cadavres et enterrement.

CONCOURS

Arrêté du ministre de l'intérieur du 29 juin 1988 portant ouverture d'un concours interne pour le recrutement d'officiers de police adjoints et d'officiers de police technique adjoints.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982 portant statut général des forces de sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 84-748 du 30 avril 1984 portant statut particulier des cadres et agents de la sûreté nationale et de la police nationale et notamment son article 49 ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1988 fixant le règlement et le programme du concours pour le recrutement d'officiers de police adjoints et d'officiers de police technique adjoints.

Arrête :

Art. 1^{er}. — Est ouvert au ministère de l'intérieur (direction générale de la sûreté nationale) un concours interne pour le recrutement de 214 officiers de police adjoints et d'officiers de police technique adjoints.

Art. 2. — Les épreuves écrites du concours auront lieu le 28 août 1988 et jours suivants.

Art. 3. — La clôture de la liste de candidature est fixée au 30 juillet 1988.

Tunis, le 29 juin 1988.

Le ministre de l'intérieur
HABIB AMMAR

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTRE DE L'ECONOMIE NATIONALE

ORGANISATION

Décret n° 88-1288 du 29 juin 1988 portant organisation administrative et financière du laboratoire central d'analyses et d'essais

Le Président de la République;

Vu la loi n° 88-24 du 14 avril 1988 portant création du laboratoire central d'analyses et d'essais;

Vu la loi n° 85-72 du 20 juillet 1985 relative à la tutelle et aux obligations mises à la charge des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dans lesquelles l'Etat et les collectivités publiques locales détiennent une participation au capital;

Vu la loi n° 88-73 du 20 juillet 1985 relative aux marchés des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques locales détiennent directement ou indirectement une participation au capital;

Vu le code du commerce;

Vu le décret n° 85-1036 du 1er septembre 1985 relatif aux modalités et procédures de passation et d'exécution des marchés et à l'examen des marchés passés par les établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement une participation au capital;

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987 fixant les conditions de révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont l'Etat détient la totalité du capital;

Sur proposition du ministre de l'économie nationale;

Vu l'avis du ministre des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Arrête :

CHAPITRE PREMIER

Organisation administrative

Art. 1^{er}. — Le laboratoire central d'analyses et d'essais est administré par un conseil d'administration comprenant outre le Président directeur général les membres suivants :

Le directeur général des douanes ou son représentant;

Le directeur des impôts ou son représentant;

Le directeur des prix et du contrôle économique au ministère de l'économie nationale;

Le directeur général de l'industrie agro-alimentaire au ministère de l'agriculture;

Le directeur de l'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement au ministère de la santé;

Le directeur général de l'office du commerce de la Tunisie;

Deux représentants d'entreprises ou de groupements interprofessionnels ou de fédérations professionnelles.

Les administrateurs représentant l'Etat sont nommés par arrêté du ministre de l'économie nationale sur proposition des ministres concernés.

Les administrateurs représentant les entreprises, les groupements interprofessionnels et les fédérations professionnelles sont nommés par arrêté du ministre de l'économie nationale sur proposition de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

Le Président directeur général du laboratoire est nommé par décret sur proposition du ministre de l'économie nationale. Il préside les réunions du conseil d'administration.

Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de 3 ans renouvelables.

Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne réputée compétente sur les questions inscrites à l'ordre du jour, pour assister à ses réunions avec voix consultative.

Art. 2. — Le conseil d'administration se réunit sur convocation du Président directeur général du laboratoire ou à la demande de la moitié de ses membres aussi souvent que l'intérêt l'exige et au moins une fois par trimestre.

Art. 3. — Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du Président directeur général est prépondérante.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que s'il y a au moins cinq de ses membres présents.

Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, huit jours après.

Les décisions sont alors prises à la majorité des membres présents quel que soit leur nombre.

Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par l'un de ses membres ou par toute autre personne désignée par le conseil à cet effet.

Art. 4. — Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le Président directeur général et par le secrétaire de la séance.

Art. 5. — Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions prévues au chapitre III du présent décret, pour agir au nom du laboratoire central d'analyses et d'essais, accomplir ou autoriser tous les actes et les opérations relatifs à son objet et notamment :

— Il fixe le statut, les effectifs et le régime de la rémunération du personnel dans le cadre de la réglementation en vigueur, sous réserve de l'approbation de l'autorité de tutelle;

— il arrête chaque année le budget de fonctionnement et d'équipement et en cours d'année les modifications nécessaires;

— il fixe les tarifs des prestations rendues par le laboratoire et procède à leur révision chaque fois que nécessaire;

— il arrête les comptes de fin d'année qui doivent être soumis à l'autorité de tutelle et fait rapport sur les situations morales et financières du laboratoire;

— il décide de la création de tout établissement auxiliaire partout où il le juge utile;

— il résulte sur tous marchés ou conventions à conclure par le laboratoire;

— il contracte tout emprunt de toute nature.

Art. 6. — Le Président directeur général, assure, sous l'autorité du conseil d'administration, la direction du laboratoire. Il possède les pouvoirs de décision dans toutes matières qui ne sont pas expressément réservées au conseil d'administration ou à l'autorité de tutelle.

Art. 7. — Le Président directeur général du laboratoire est chargé de l'exécution des décisions prises par le conseil d'administration à qui il rend compte de sa gestion et du fonctionnement général du laboratoire. Il prend à cet effet dans la limite à ses attributions toutes initiatives et toutes décisions nécessaires. Il est chargé notamment :

— d'assurer la direction technique, administrative et financière du laboratoire;

— de préparer les travaux du conseil d'administration du laboratoire et d'assurer la mise en application de ses décisions;

— de représenter le laboratoire auprès des tiers et dans les actes civils et administratifs;

— de fixer les traitements, salaires et indemnités des agents dans le cadre du statut du personnel du laboratoire mentionné à l'article cinq du présent décret;

— de procéder aux ordres des recettes et des dépenses.

Il a autorité dans le cadre des règlements généraux, sur tout le personnel qu'il administre, affecte ou licencie, recrute ou nomme à tout emploi.

Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions déterminées par le conseil d'administration.

CHAPITRE 2

Organisation financière

Art. 8. — Le conseil d'administration arrête chaque année, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur le budget de fonctionnement et le budget d'équipement du laboratoire ainsi que le schéma de financement correspondant. Ces derniers sont soumis à l'approbation du ministre de l'économie nationale.

Art. 9. — La comptabilité du laboratoire est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité des entreprises commerciales. L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le bilan et les comptes de gestion et de résultats sont arrêtés par le conseil d'administration dans les délais et conditions prévus par la législation en vigueur.

Art. 10. — Les recettes du budget de fonctionnement du laboratoire comprennent :

1) la subvention servie par l'état;

2) le produit des dons ou legs;

3) les produits des taxes qui peuvent être instituées au profit du laboratoire;

4) les recettes découlant des prestations rendues par le laboratoire aux institutions publiques et privées ainsi qu'aux particuliers.

Art. 11. — Les dépenses de fonctionnement du laboratoire comprennent les dépenses d'administration ainsi que toutes les dépenses se rattachant à la mission de cet organisme telle que définie par la loi sus-visée n° 88-24 du 14 avril 1988.

Art. 12. — Les dépenses d'équipement sont les dépenses nécessaires à l'équipement des installations du laboratoire et à l'extension de son activité.

CHAPITRE III

Tutelle de l'Etat

Art. 13. — Sont soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle et conformément à la législation en vigueur les décisions du conseil d'administration relatives :

— au projet de budget de fonctionnement et d'équipement;

— à la fixation des tarifs des prestations rendues par le laboratoire;

— aux emprunts contractés pour couvrir des dépenses d'investissement ou de remboursement d'emprunts dont le laboratoire à la charge;

— à la création des établissements auxiliaires prévus par l'article cinq du présent décret.

Art. 14. — Il est placé auprès du laboratoire central d'analyses et d'essais un contrôleur financier désigné par le ministre des finances ainsi qu'un contrôleur technique nommé par le ministre de l'économie nationale.

Les contrôleurs financiers et technique exercent leurs attributions conformément à la législation en vigueur et notamment à la loi n° 85-72 du 20 juillet 1985 sus-visée.

Art. 15. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 16. — Les ministres des finances et de l'économie nationale et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 29 juin 1988.

pr. le Président de la République
et par délégation
Le Premier Ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTRE DES FINANCES

STATUT

Décret n° 88-1260 du 29 juin 1988 portant prorogation des effets du décret n° 88-192 du 15 février 1988 portant dérogation à certaines dispositions du décret n° 82-7 du 5 janvier 1982 fixant le statut particulier aux membres du contrôle général des finances.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements à caractère administratif ;

Vu le décret n° 82-7 du 5 janvier 1982 fixant le statut particulier aux membres du contrôle général des finances tel qu'il a été modifié par le décret n° 87-1030 du 7 avril 1987 ;

Vu le décret n° 88-192 du 15 février 1988 portant dérogation à certaines dispositions du décret n° 82-7 du 5 janvier 1982 fixant le statut particulier aux membres du contrôle général des finances et notamment son article premier ;

Vu l'avis du Premier ministre ;

Vu l'avis du tribunal administratif ;

Sur proposition du ministre des finances.

Décrète :

Art. 1^{er}. — Sont prorogés jusqu'au 31 décembre 1988 les effets du décret susvisé n° 88-192 du 15 février 1988.

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 29 juin 1988.

*Pr. le Président de la République
et par délégation
Le Premier Ministre
HEDI BACCOUCHE*

MINATIONS

Par décret n° 88-1261 du 28 juin 1988 :

Monsieur Mohamed Habib Akkari, administrateur général, est chargé des fonctions de chargé de mission pour occuper l'emploi de directeur général des domaines de l'Etat au ministère des finances.

Par décret n° 88-1262 du 28 juin 1988 :

Monsieur Mahmoud Ben Tekaya, administrateur général, est chargé des fonctions de chargé de mission pour occuper l'emploi de directeur général du contentieux de l'Etat au ministère des finances.

Par décret n° 88-1263 du 28 juin 1988 :

Monsieur Ahmed Triki est nommé chargé de mission auprès du ministère des finances pour occuper l'emploi de directeur général des assurances.

Par décret n° 88-1264 du 28 juin 1988 :

Monsieur Mohamed Haddar, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chargé de mission pour occuper l'emploi de directeur général du trésor au ministère des finances.

Par décret n° 88-1265 du 28 juin 1988 :

Monsieur Seddik Gtari, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chargé de mission pour occuper l'emploi de directeur général du budget au ministère des finances.

Par décret n° 88-1266 du 28 juin 1988 :

Monsieur Hassen Dachraoui, inspecteur général, est chargé des fonctions de chargé de mission pour occuper l'emploi de directeur général des impôts au ministère des finances.

Par décret n° 88-1267 du 28 juin 1988 :

Monsieur Mohamed Kraiem, rédacteur en chef adjoint de la T.A.P., est chargé des fonctions de chargé de mission pour occuper l'emploi d'attaché de presse au cabinet du ministre des finances.

Par décret n° 88-1286 du 4 juillet 1988 :

Monsieur Lamine Balti, inspecteur des services financiers, est chargé des fonctions de chef de service de la gestion de la dette publique à la direction générale du budget au ministère des finances.

Par décret n° 88-1287 du 4 juillet 1988 :

Mademoiselle Algia Kahlaoui, administrateur au ministère des finances, est chargée des fonctions de chef de service des études et des projections à la direction générale du budget.

RECTIFICATIF

Rectificatif au JORT n° 43 du 24 juin 1988 :

Rétablir la nomination comme suit :

Par décret n° 88-1120 du 11 juin 1988 :

Monsieur Hédi Hamza, inspecteur général des services financiers, est chargé des fonctions de président directeur général de l'agence tunisienne de solidarité à compter du 23 décembre 1987.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

NOMINATIONS

Par décret n° 88-1268 du 30 juin 1988 :

Monsieur Mohamed Hédi Slim, administrateur, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'aide à l'habitat au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 88-1269 du 27 juin 1988 :

Monsieur Chawki Ben Abdallah, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service de la préparation et suivi du budget d'équipement à la direction des études, de la planification et des statistiques au ministère de l'équipement et de l'habitat.

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

NOMINATION

Par décret n° 88-1270 du 27 juin 1988 :

Monsieur Rafaa Dekhil est nommé chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre des affaires culturelles.

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

NOMINATION

Par décret n° 88-1271 du 27 juin 1988 :

Monsieur Hassen Berriri, professeur de l'enseignement technique, est chargé des fonctions de chef de service de l'enseignement primaire à la direction régionale de l'enseignement de Sousse.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

RECTIFICATIF

Rectificatif au JORT n° 21 du 29 mars 1988 page 465 :

Le présent rectificatif annule et remplace celui paru au JORT n° 29 du 29 avril 1988 :

Par décret n° 88-419 du 22 mars 1988 :

Rétablir le paragraphe 2 comme suit :

Lire : Dans cette situation l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages alloués à un directeur général d'administration centrale.

Au lieu de : Dans cette situation l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages alloués à un directeur d'administration centrale.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS

Décret n° 88-1272 du 1^{er} juillet 1988 fixant les conditions d'attribution de subventions aux associations des chasseurs et aux associations de la protection de la faune et la flore sauvages.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code forestier et notamment l'article 204 (3^e alinéa) du dit code ;

Vu l'avis des ministres du plan, des finances et de l'agriculture ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Art. 1^{er}. — Les associations des chasseurs et les associations de la protection de la faune et de la flore sauvage légalement constituées, pourront bénéficier, conformément à l'article 204 du code forestier, de subventions du ministère de l'agriculture pour contribuer à la préservation des espèces protégées et à la lutte contre le braconnage.

Art. 2. — Chaque association désirant bénéficier de la subvention est tenue de présenter avant le premier juillet de chaque année au ministre de l'agriculture un programme détaillé d'emploi de la subvention demandée.

Art. 3. — Les demandes de subventions des associations de chasseurs sont transmises pour avis au conseil supérieur de la chasse et de la conservation du gibier institué par l'article 205 du code forestier.

Les demandes de subventions des associations de protection de la faune et de la flore sauvages sont transmises pour avis au conseil national de la protection de la nature institué par l'article 227 du code forestier.

Art. 4. — Le montant définitif de chaque subvention à accorder est fixé par le ministre de l'agriculture, après avis des conseils visés à l'article 3 ci-dessus et sera inscrit au budget du ministère de l'agriculture.

Art. 5. — Les ministres du plan, des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 1^{er} juillet 1988.

*p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE*

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT

Décret n° 88-1273 du 1^{er} juillet 1988 portant composition et fonctionnement du conseil supérieur de la chasse et de la conservation du gibier.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code forestier et notamment les articles 205 et 206 du dit code ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Art. 1^{er}. — Le conseil supérieur de la chasse et de la conservation du gibier est composé de 17 membres à savoir :

— Le directeur général des forêts, président.

— 3 ingénieurs des forêts désignés par le ministre de l'agriculture.

— Le directeur de l'environnement agricole.

— Le président de la fédération nationale des associations de chasseurs.

— 3 représentants régionaux de la fédération nationale des associations de chasseurs.

— 1 représentant du ministère de la justice.

— 1 représentant du ministère de la défense nationale.

— 1 représentant du ministère de l'intérieur.

— 1 représentant de l'office national du tourisme Tunisien.

— 1 représentant de l'association tunisienne pour la protection de la nature et de l'environnement.

— 1 représentant de l'agence nationale de protection de l'environnement.

— 1 représentant de l'union nationale des agriculteurs.

— 1 représentant de l'association des amis des oiseaux.

En outre le conseil peut faire appel à toute autre personne morale ou physique, dont la contribution sera jugée utile aux travaux du conseil.

Art. 2. — Le conseil élit parmi ses membres :

1 vice-président

1 secrétaire général

1 secrétaire général adjoint.

Art. 3. — Le secrétariat des séances du conseil est assuré par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint.

Art. 4. — Les fonctions de membres du conseil sont exercées à titre bénévole.

Art. 5. — Le conseil supérieur de la chasse et de la conservation du gibier se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président toutes les fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par an.

Il peut également être réuni sur la demande écrite du tiers de ses membres.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assistent à la séance, et à défaut il délibère valablement à la séance suivante quelque soit le nombre des membres présents.

Art. 6. — Les avis et décisions du conseil sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président de la séance est prépondérante.

Art. 7. — Les délibérations du conseil font l'objet d'un procès-verbal dont une copie est adressée dans les quinze jours au ministre de l'agriculture. Le procès-verbal de la séance du conseil est signé par le président ou le vice-président et le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint.

Art. 8. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 1^{er} juillet 1988.

p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

NOMINATIONS

Par décret n° 88-1274 du 27 juin 1988 :

Monsieur Mohamed Hédi Naouali, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des études socio-économiques des zones à aménager à la direction de la conservation des eaux et du sol relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 88-1275 du 27 juin 1988 :

Monsieur El Faleh Jalel, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service de l'évaluation économique des travaux de conservation des eaux et du sol à la direction de la conservation des eaux et du sol relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 88-1276 du 27 juin 1988 :

Monsieur Bouzid Alouani, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service de la conception et de l'exécution des travaux d'infrastructure à la direction de la conservation des eaux et du sol relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 88-1277 du 27 juin 1988 :

Monsieur Khelifa Ziadi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service de la topographie et cartographie à la direction de la conservation des eaux et du sol relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 88-1278 du 27 juin 1988 :

Monsieur Mohamed Boufaroua, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service de la programmation des travaux de conservation des eaux et du sol à la direction de la conservation des eaux et du sol relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 88-1279 du 27 juin 1988 :

Monsieur Abdelwaheb Sanhaji, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la conservation des eaux et du sol au commissariat régional au développement agricole de Ben Arous relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 88-1280 du 27 juin 1988 :

Monsieur Mohamed Maaroufi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la planification du développement des investissements agricoles au commissariat régional au développement agricole de Jendouba relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 88-1281 du 27 juin 1988 :

Monsieur Fethi M'hiri, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la conservation en eaux et du sol au commissariat régional au développement agricole de Gabès relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 88-1282 du 27 juin 1988 :

Monsieur Mohamed Nejib Nasraoui, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement du génie rural et de l'hydraulique agricole au commissariat régional au développement agricole de Sidi Bouzid relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 88-1283 du 27 juin 1988 :

Monsieur Sellami Abdelmalek, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement du génie rural et de l'hydraulique agricole au commissariat régional au développement agricole de Sousse relevant du ministère de l'agriculture.

MONTANT DE LA SUBVENTION

Arrêté des ministres des finances et de l'agriculture du 29 juin 1988 fixant le montant de la subvention sur le carburant consommé par les bateaux de pêche.

Le Président de la République.

Vu le décret n° 82-1351 du 12 octobre 1982 fixant les conditions et les modalités d'intervention du fonds de soutien à la pêche tel qu'il a été modifié par le décret n° 87-877 du 18 juin 1987 ;

Vu l'arrêté du 29 octobre 1987 fixant le montant de la subvention sur le carburant consommé par les bateaux de pêche.

Arrêtent :

Article unique. — Le montant de la subvention par litre de carburant servi aux bateaux de pêche dont le port de servitude est situé dans les gouvernorats de Bizerte, de Béja ou de Jendouba est fixé à 78 millimes.

Le montant de la subvention sur le carburant servi aux autres bateaux de pêche est fixé à 28 millimes.

Tunis, le 29 juin 1988.

Le ministre de l'agriculture
LASSAAD BEN OSMAN
Le ministre des finances
NOURI ZORGATI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

NOMINATIONS

Par arrêté des ministres de l'économie nationale et de l'agriculture du 29 juin 1988 :

Le conseil d'administration du groupement interprofessionnel de produits avicoles est composé par les membres ci-dessous dénommés :

Monsieur Béchir Nefzaoui : représentant du ministère des finances.

Madame Kmar Saffene : représentante du ministère de l'économie nationale.

Monsieur Khaled Hichri, représentant du ministère de l'agriculture.

Monsieur Moncef Hantous : représentant du ministère du plan.

Messieurs : Chekib Triki, Mohamed Gamra, Mohamed Tlili et Habib Chenitir : représentants de l'union nationale des agriculteurs (U.N.A.).

Monsieur Abdelwaheb Ben Ayed : Représentant de l'union tunisienne de l'industrie du commerce et de l'artisanat.

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

LISTES

Liste des agents à promouvoir pour le grade d'ingénieur général année 1987 :

Abdellaziz Baklouti

Liste des agents à promouvoir pour le grade d'inspecteur général (section II P.T.T.) année 1987 :

Abdelhamid Charfi
Abdeljelil Laamari

Liste des agents à promouvoir pour le grade d'ingénieur en chef (section I télédiffusion) année 1987 :

Abdelkader Mrabet

Liste des agents à promouvoir pour le grade d'ingénieur en chef (section II P.T.T.) année 1987 :

Mohsen Triki
Ali Ghodbani

MINISTERE DE L'INFORMATION

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre de l'information du 30 juin 1988 portant délégation de signature.

Le ministre de l'information ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 82-1637 du 25 décembre 1982 portant organisation du ministère de l'information ;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article 1° paragraphe 1° ;

Vu le décret n° 87-1283 du 7 novembre 1987 portant nomination des membres du gouvernement ;

Vu le décret n° 88-978 du 21 mai 1988 portant nomination de monsieur Hamza Robbana en qualité de chargé de mission pour exercer les fonctions de chef de cabinet du ministre de l'information.

Arrête :

Art. 1^{er}. — Conformément au paragraphe premier de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, monsieur

Hamza Robbana, secrétaire de presse principal, chargé de mission pour exercer les fonctions de chef de cabinet est habilité à signer par délégation du ministre de l'information tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. — En application des dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, monsieur Hamza Robbana est autorisé à sous déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories «A» et «B» placés sous son autorité.

Art. 3. — Le présent arrêté prend effet à compter du 21 mai 1988 et sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 30 juin 1988.

Le ministre de l'information
ABDELWAHEB ABDALLAH

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.